

0076077-75.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Criminal, j. 10/04/2014) "APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO. É de absolver o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0076077-75.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0076077-75.2015.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DA SILVA FLORENTINO

Vistos.

José Da Silva Florentino foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, pois, no dia 08 de julho de 2015, por volta das 12h40min, no interior de um imóvel em reforma, situado à Rua Gregório Serrão, 08, Vila Mariana, nesta capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça consistente na simulação de emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Orlei Bernardi, Carlos André Silva Sousa e Domingos Xavier de Souza, 01 (uma) máquina de serra "Makita", 01 (um) nível laser, 120 (cento e vinte) metros de cabos elétricos e diversas torneiras, todos pertencentes a Carlos André, bem como a quantia de R\$400,00 (Quatrocentos reais) em espécie, pertencente a Orlei.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 20 de outubro de 2020 (fl. 160).

O réu foi regularmente citado (fl. 188) e apresentou resposta à acusação (fls. 167/171).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer sua absolvição, ante as inconsistências do conjunto probatório. Em tese, subsidiária, requereu a desclassificação do delito.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

Ao Réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, CP, conforme descrição fática contida na denúncia. Para a caracterização da infração penal e a imposição de um decreto condenatório é necessário demonstrar de forma cabal a materialidade e a autoria de um fato típico e antijurídico. No caso dos autos, a análise do conjunto probatório coligido, em cotejo com o que se produziu em sede policial, deixa dúvidas quanto à prática do crime, senão vejamos:

A vítima Orlei Bernardi relatou que foi vítima do crime em questão. Duas pessoas praticaram o crime. Tem imagens. Um dos assaltantes é "meio escuro". Um deles é mulato, mas com pele clara, cabelo curto, gordinho e com 1,70. No dia, ele estava com calça de faixa iluminada embaixo da calça, típica de prestadores de serviços. Memorizou a calça. O comparsa já estava dentro da obra. O comparsa é bem escuro. Era mais alto que o primeiro. Tinha 1,72 a 1,78 metros. Era menos de um metro e oitenta. Era forte, pois carregou fios fazendo uma força enorme. Ao ver o réu, disse que ele lembra vagamente o assaltante, mas não pode dizer com certeza. No dia dos fatos, na hora de seu almoço, foi até a obra. Parou seu carro em frente. Achou estranho o portão estar aberto. Entrou e viu duas pessoas que não conhecia. Subiu a escada. O rapaz com pele mais clara o abordou por trás, com revólver. Levou 400 reais, pegou a chave do carro e deu-lhe uma coronhada na cabeça com a arma. Teve de entrar no banheiro e ficar com a cara virada para a parede. No final, o assaltante disse que não levaria o carro, mas deixou a chave escondida. Depois de quatro minutos, saíram. O carro ainda estava na porta. Achou a chave no fio de luz no teto. A obra foi roubada uma vez só. Confirmou os itens subtraídos, acrescentando janelas de banheiro. Visualizou a arma do rapaz moreno. Era uma arma de fogo. Sentiu o peso do metal quando da coronhada. Era uma arma verdadeira. Ficou com um galo. O estresse emocional foi pior. O veículo foi filmado, mas a placa não era visível. O veículo era preto. Um porteiro viu toda a movimentação em frente ao prédio que ele trabalha, com pessoas levando material. O porteiro anotou a placa. Acredita que o nome do porteiro foi fornecido. O porteiro não foi consigo à delegacia. O depoente prestou depoimento na delegacia e assinou. Tudo estava condizente. Foi levado à corredor pelos assaltantes e revistado. perguntaram se era policial. Tiraram dinheiro de seu bolso. Levaram-no para dentro de banheiro, onde estavam outros funcionários. O banheiro estava sem porta. Conseguiu sair tranquilamente do banheiro, pois não estava amarrado.

A vítima, Domingos Xavier de Souza, relatou que Domingos relatou que foi vítima do crime em questão. Estava trabalhando no flat. É um quarto fechado. Estava com o proprietário e mais duas pessoas. Chegou uma pessoa e mandou deitar no chão e virar para a parede. Não se lembra da pessoa. Assim que a pessoa chegou teve de olhar para a parede e não olhar para trás, Só conseguiu ver a pessoa na gravação depois. O autor do crime era homem. Ele era jovem, com 30 ou 28 anos. Era forte e baixo, com 1,80 para baixo. Era mais alto que o depoente. A pele do criminoso era mais escura que o depoente. Ele era negro. Na época, não quis reconhecer. Olhando o réu na câmera, o depoente disse que tem dúvidas se o réu é o autor do delito. Na primeira vez, foi abordado na hora do almoço. Chegou um pessoal e o depoente estava descansando. Foi posto dentro de um guarda roupa, virado para a parede. Disseram que nada aconteceria ao depoente. "Limparam" toda a obra,. Na segunda vez, o proprietário presenciou o crime. Mandaram que ele virasse para a parede. Levaram fiação. O primeiro crime foi em oito de julho. Não sabe quantos criminosos tinha. Um ficou na porta. No mínimo eram dois roubadores. Não teve acesso ao valor dos itens subtraídos. A Makita subtraída era do depoente. O veículo foi gravado. O depoente não teve acesso à gravação do veículo. Não sabe se a gravação revelou a placa do veículo. Ficou no quarto trancado. Não sabe o tempo exato de duração do crime. Ficaram dentro do banheiro, deitados. Foi um quarto. Olhavam para parede. Não ficaram amarrados. Foram à delegacia. Não lembra se a polícia veio. Era empregado. Foram reconhecer a vítima. O resto fica a critério do proprietário. Assinou sua declaração na delegacia. Leu o depoimento que prestou na delegacia. Leu o que foi ocorrido. Não presenciou o ocorrido na rua. Viu depois as gravações. Só sabe falar o que ocorreu dentro da obra.

Com efeito, diante dos elementos de prova que foram carreados aos autos, não há como se apontar com convicção a responsabilidade penal do Réu pelo fato descrito na denúncia. Assim, verifica-se que não há qualquer subsídio probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de indicar de forma coerente, precisa e livre de dúvidas a efetiva ocorrência do crime. Ora, é ônus da acusação demonstrar a existência e a autoria do fato criminoso imputado na peça acusatória, sendo que, em caso de dúvida, prevalece o princípio in dubio pro reo, devendo haver a absolvição do Réu, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal: "APELAÇÃO CRIME - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO AMPLIAR OS TERMOS DA CONDENAÇÃO - PROVA, CONTUDO, QUE NÃO AUTORIZA O DECRETO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DA MÁXIMA IN DUBIO PRO REO - CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 654, § 2º, CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO JULGADO PREJUDICADO." (TJPR, Apelação nº 1.145.401-2, Rel. Des. Campos Marques, 1ª Câmara Criminal, j. 10/04/2014)

"APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO. É de absolver o réu se as provas são precárias e insuficientes para embasar o édito condenatório." (TJPR, Apelação nº 1.175.315-0, Rel. Des. Rogério Kanayama, 3ª Câmara Criminal, j. 27/03/2014)

Portanto, havendo apenas indícios e suspeitas sobre a ocorrência do crime está-se diante de cenário de duvidoso, sendo de rigor absolvição do Réu, com base no art. 386, VII, CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia, para absolver o Réu com fundamento no art. 386, VII, CPP. Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias. Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem. São Paulo, 11 de julho de 2022

Leonardo Prazeres da Silva
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA